

Datei: 04-email-mandat-historische-quelle.eml

Von	Clara von Luetzow <clara.luetzow@example.invalid>
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Wed, 03 Jun 2026 22:32:54 +0200
Betreff	Wusterhagen: alter Muehlenstau, Landrecht-Auszug und aktueller Wasserschaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei bzw. im Datenraum liegen zwei alte PDF-Dateien zum preussischen Landrecht. Mir ist aufgefallen, dass die Dateien nicht gleich aussehen und wohl auch aus unterschiedlichen Jahren oder Sammlungen stammen. Bitte verwenden Sie das nicht einfach durcheinander.

Der aktuelle Anlass ist der Wasserschaden am alten Muehlenflurstueck. Der Landkreis meint, das sei heutiges Wasserrecht und damit erledigt. In unseren Familienpapieren steht aber, dass früher wegen der Chaussee und dem Durchlass eine Entschaedigung im Raum stand.

Können Sie bitte prüfen, ob das alte Landrecht heute noch irgendeine Rolle spielen kann oder ob es nur eine historische Erklärung ist? Mir ist wichtig, dass wir der Behörde nichts Falsches schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Clara von Luetzow

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: Preussisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestärken Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 03-fundstellen-und-prueffragen.csv

Quelle/Prüfpunkt	Stand	Risiko	Nächster Schritt
PDF Staatsbibliothek PPN646281704	Scan groß, OCR nur punktuell geprüft	anderes Jahr/anderer Druck möglich	Titelblatt und Bandzählung prüfen
PDF Archive 11750101bsb	OCR-Text vorhanden, 1794-Metadaten	OCR-Frakturfehler und Seitenversatz	Scan gegen OCR lesen
Einleitung §§ 74/75 PrALR	als Aufopferungsanker denkbar	heutige Anspruchsgrundlage nicht automatisch	heutige Staatshaftungsdogmatik recherchieren
Nachbarrecht/Wasserlauf	in Akte nur vermutet	lokale Fortgeltung unsicher	Landesrecht + Rechtsprechung prüfen
Grundbuch/Flurkarte	modern vorhanden	historische Dienstbarkeit unklar	Grundbuch Abt. II und Archivplan abgleichen
Behördenbescheid 2026	liegt noch nicht vollständig vor	Frist und Rechtsweg unklar	Bescheid/Schreiben vollständig anfordern

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Tabellenblatt: PrALR Dashboard

Bereich	Status	Ampel	Notiz
Textzeuge PPN646281704	vorhanden	gelb	Scan groß, Jahr/Fundstelle prüfen
Textzeuge 11750101bsb	vorhanden	gelb	OCR hilfreich, aber Frakturfehler möglich
Einleitung §§ 74/75	Prüfansatz	gelb	Aufopferung nur mit heutiger Dogmatik
Nachbarrecht/Wasserlauf	offen	rot	Fortgeltung und Landesrecht ungeklärt
Behördenverfahren 2026	offen	rot	Bescheid und Fristen fehlen
Mandantenkommunikation	laufend	grün	Rückfragen vorbereitet

Sachverhalt und Auftragsnotiz

Kurzlage

Die Erbgemeinschaft von Lützwow besitzt das frühere Mühlenflurstück an der alten Wusterhagener Chaussee. Der Bachlauf wurde nach alten Plänen mehrfach verlegt. In der Familienakte liegen ein schlecht gescannter Auszug aus einem preußischen Druck, eine spätere Transkription, ein handschriftlicher Vermerk des Urgroßvaters aus dem Jahr 1912 und ein moderner Grundbuchauszug. Die Mandantin will wissen, ob aus dem historischen Material heute noch etwas für einen Entschädigungs- oder Nachbarrechtsanspruch folgt.

Personen und Stellen

Clara von Lützwow, Mandantin, Miteigentümerin des Mühlenflurstücks.

Stadt Wusterhagen, heute Unterhaltungspflichtige für den Grabenabschnitt.

Landesbetrieb Straßenwesen Nordmark, zuständig für die alte Chaussee und die neue Regenwasserführung.

Nachbarfamilie Bentheim, Eigentümer der tieferliegenden Wiese.

Heimatarchiv Wusterhagen, besitzt ein Foto des Mühlendamms von 1898.

Konflikt

Nach Starkregen im Februar 2026 staute sich Wasser an der alten Chaussee. Die Mandantin meint, die Ursache liege in einem Durchlass, der bereits in den 1890er Jahren wegen Chausseearbeiten verändert worden sei. Der Landkreis verweist auf heutiges Wasserrecht und lehnt eine Entschädigung ab. Der Großvater hatte in einem alten Vermerk notiert, das Landrecht kenne eine Art Ausgleich, wenn einzelne Eigentümer für das gemeine Wohl ein Sonderopfer tragen müssten.

Bearbeitungsauftrag

Sind die vorgelegten PrALR-Auszüge überhaupt zuverlässig lesbar?

Handelt es sich bei den beiden PDFs um denselben Text oder unterschiedliche Druck-/Ausgabestände?

Gibt es eine heutige Anspruchsbrücke über Aufopferung, enteignenden Eingriff, Wasserrecht oder Nachbarrecht?

Welche Rückfragen braucht man, bevor irgendetwas gegenüber der Behörde behauptet wird?

Erste Arbeitshypothese

Das PrALR ist hier wahrscheinlich nicht als unmittelbar geltendes Recht zu behandeln. Es kann aber als historische Quelle für Aufopferungsgedanken, Nachbarrechtslinien und alte wasser-/polizeirechtliche Ordnung relevant sein. Alles steht und fällt mit Ort, Jahr, konkreter Normstelle, heutiger Fortgeltung und aktueller Rechtsprechung.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Mühlenbesitzerin Adelheid Wusterhagen, Gutsherr von Rabenfels, Dorfgemeinde, königlicher Justizkommissar und Wasserbauinspektor. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Textzeugen und Editionsvergleich

Ausgangspunkt

In der Akte liegen zwei historische PDF-Fassungen, die aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten stammen. Sie dürfen nicht blind zusammengezogen werden. Schon ein anderer Druck, eine spätere Ausgabe, abweichende Bandzählung oder OCR-Fassung kann für Zitat, Paragraphenfolge und Seitenlogik relevant sein.

Zu prüfen

Arbeitsregel

Bei jeder Aussage zum PrALR soll in der Arbeitsfassung stehen:

verwendeter Textzeuge,

Jahr und Band,

Systemstelle,

Sicherheit der Lesart,

ob eine zweite Quelle gegengeprüft wurde.

Beispiel für vorsichtige Formulierung

Nicht: "Das PrALR sagt eindeutig..."

Sondern: "Nach dem derzeit vorliegenden OCR-Auszug, der am Scan noch gegenzuprüfen ist, dürfte die einschlägige Stelle in der Einleitung bzw. im nachbarrechtlichen Umfeld zu suchen sein. Für eine heutige Anwendung muss zunächst geklärt werden, ob die Norm am Grundstücksort überhaupt fortgilt oder nur dogmengeschichtlich herangezogen wird."

Punkt	Arbeitsfrage	Risiko
Titelblatt	Heißt es Allgemeines Landrecht oder Allgemeines Gesetzbuch?	Verwechslung 1792/1794
Jahr	1794, spätere Ausgabe oder moderner Reprint?	falscher Textstand
Band	Band 1 oder 2, Teil/Titel vollständig?	falsche Fundstelle
Schrift	Fraktur, Antiqua, OCR-Text?	Lesefehler, lange-s-Fehler
Fundstelle	Einleitung, Teil I, Teil II, Titel?	Scheinfundstelle
Digitalisat	Archive/staatsbibliothekarischer Scan/OCR?	unterschiedliche Seitennavigation

Arbeitsvermerk PrALR - Wusterhagen

Bearbeitungsstand: vorläufiger Quellen- und Geltungsvermerk. Keine abschließende Rechtsanwendung ohne Scan-Gegenprobe und aktuelles Landesrecht.

1. Kernproblem

Die Akte verbindet eine historische PrALR-Frage mit einem heutigen Wasser-/Nachbarrechts- und Entschädigungsproblem. Der historische Text darf nicht als unmittelbare Anspruchsgrundlage behauptet werden, solange Geltung, Ort, Zeit und heutige Fortwirkung ungeklärt sind.

2. Textzeugen

Zwei PDFs stammen aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten. Beide sind als Textzeugen zu behandeln. OCR-Lesarten sind nur Arbeitshilfen; entscheidend bleibt der Scan.

3. Prüfprogramm

Titelblatt und Jahr prüfen

Band, Teil, Titel und Paragraph erfassen

Ort und historische Rechtslandschaft klären

heutiges Wasser-, Nachbar- und Staatshaftungsrecht prüfen

PrALR nur mit sauberer Funktion verwenden

4. Erste Bewertung

Der Aufopferungsgedanke kann dogmengeschichtlich relevant sein. Für ein Schreiben an die Behörde sollte aber vorrangig mit heutigem Recht gearbeitet werden. Das PrALR kann die historische Linie erklären, nicht die moderne Prüfung ersetzen.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Mühlenbesitzerin Adelheid Wusterhagen, Gutsherr von Rabenfels, Dorfgemeinde, königlicher Justizkommissar und Wasserbauinspektor. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Entwurf nächster Schritt

Rückfragen an die Mandantin

Bitte senden Sie den vollständigen Behördenbescheid oder das letzte Schreiben des Landkreises mit Datum und Rechtsbehelfsbelehrung.

Bitte bestätigen Sie, welche PDF-Datei aus welcher Quelle stammt und ob es noch ein Foto des Titelblatts gibt.

Bitte senden Sie den aktuellen Grundbuchauszug, die Flurkarte und den alten Familienvermerk als einzelne Dateien.

Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen, das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Vorläufige Mandantenantwort

Das historische Landrecht kann für die Argumentation interessant sein, vor allem wegen des Aufopferungsgedankens und möglicher alter Nachbarrechtslinien. Für ein heutiges Vorgehen müssen wir aber sauber trennen: heutige Anspruchsgrundlage, historische Herleitung, tatsächliche Ursache des Wasserstaus und Beweisbarkeit. Die beiden PrALR-PDFs werden wir als getrennte Textzeugen behandeln und nicht vermischen.

Arbeitsplan

Digitalisate: Titelblatt, Jahr, Band und Fundstellen sichern.

Heute: Wasserrecht, Staatshaftung, Nachbarrecht und Rechtsweg prüfen.

Tatsachen: Durchlass, alte Bauakte, Starkregen, Unterhaltungspflicht und Kausalität klären.

Output: Kurzvermerk an Mandantin und ggf. behördliches Akteneinsichtsschreiben.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüffachse werden notiert: Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

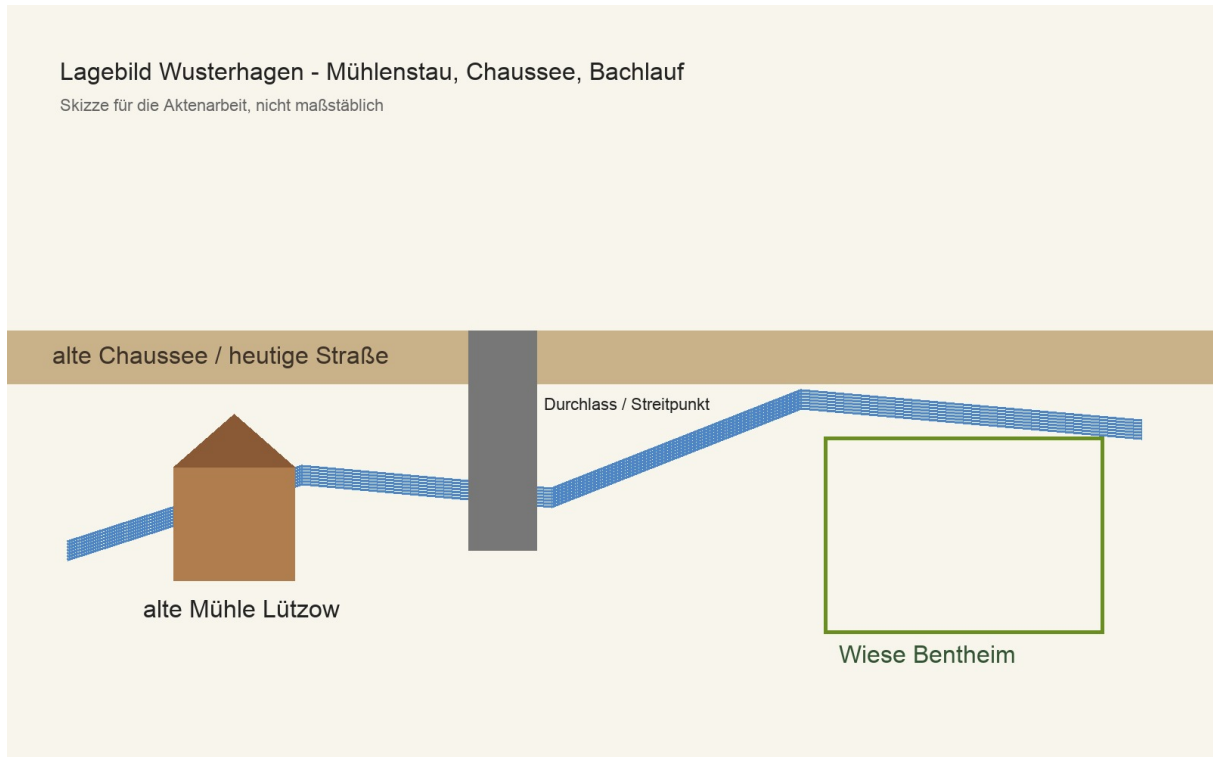
Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.



Datei

PDF-Anhang: 08-quellenmemo-aufopferung.pdf

Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Chaussee und Aufopferung

Quellenmemo PrALR, Textzeugen und heutige Anschlussprüfung

Diese Akte beginnt mit der Sache selbst: Mühlenflurstück, Chausseedurchlass, Wasserstau und die Frage, ob ein historischer PrALR-Hinweis heute noch juristisch trägt.

Prüffeld	Befund	Risiko
Textzeuge	zwei unterschiedliche PDF-/Digitalisatkontexte	nicht blind gleichsetzen
OCR	hilfreich für Suche	Scan-Gegenprobe nötig
Aufopferung	dogmengeschichtlich relevant	heutige Anspruchsgrundlage prüfen
Nachbarrecht	mögliche Altrechtsfortwirkung	Ort/Landesrecht/Rechtsprechung offen

1. Ausgangsfrage

Kann ein altes Landrechtsmotiv den heutigen Streit um Wasserstau und Entschädigung tragen? Vorläufig nur als Prüfspur.

2. Textzeugenregel

Die beiden PDFs werden als unterschiedliche Textzeugen behandelt. Zitiert wird erst nach Abgleich von Titelblatt, Jahr, Band, Teil, Titel und Paragraph.

3. Heutige Brücke

Aufopferung, enteignender oder enteignungsgleicher Eingriff, Wasserrecht und Nachbarrecht sind getrennte Prüfungspfade.

4. Nächste Schritte

Bescheid vollständig anfordern, Grundstücksort und Altrechtslage klären, Scanstellen gegen OCR lesen, heutige Rechtsprechung live prüfen.